

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 309/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

สิบโทประพันธ์ ช้างเผือก กับพวก

จำเลย

สิบโทประพันธ์ ช้างเผือก จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7) วางโทษให้หนักขึ้นอีกกึ่งหนึ่งตามมาตรา 336 ทวิ แล้ว ให้จำคุกคนละ 7 ปี 6 เดือน บวกโทษจำคุกจำเลยที่ 3 อีก 1 ปี ซึ่งศาลนี้รอการลงโทษไว้ตามคดีหมายเลขแดงที่ 6117/2529 เป็นจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 8 ปี 6 เดือนให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 คำขออื่นนอกนั้นให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 139,138)

ศาลชั้นต้นและศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตามลำดับ ชั้นอุทธรณ์

ศาลฎีกาตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 5,126)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ดีราคาค่า
ประกัน 200,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ดีราคาค่า
ประกัน 200,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ